

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 146/2530

นายเชียร มีศีล

โจทก์

นายประกอบ บุญมีประเสริฐ กับพวก

จำเลย

บริษัทธนนครขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลสูงอาจเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 136แผ่นที่ 6)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 103,257 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 88,671.33 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ทนายโจทก์และจำเลยที่ 2 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132, 135, 134)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 นำสลากออมสินพิเศษ รวมมูลค่าเป็นเงิน 126,500 บาทของนายวุฒิชัยจันทร์รุ่งสกุล มา

วางเป็นหลักประกัน และนายวุฒิชัยจันทร์รุ่งสกุล ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ ศาลชั้นต้น (อันดับ 120,122,124)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับเงินหนึ่งแสนสามหมื่นบาทมาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับเงินหนึ่งแสนสามหมื่นบาทมาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>